

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4332/2532

พนักงาน อัยการ ประจำศาล แขวง
อุบลราชธานี

นาย สม หมาย รวม ธรรม

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 91

พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.2493 มาตรา 5, มาตรา 17, มาตรา 30, มาตรา 31, มาตรา 32,
มาตรา 45

จำเลยทำสุรากลั่น ทำสุราแช่ มีสุรากลั่น มีสุราแช่ และขายสุรากลั่น ขายสุราแช่
ในคราวเดียวกัน การที่จำเลยทำสุรากลั่นทำสุราแช่จึงเป็นความผิดกรรมเดียว มีสุรา
กลั่นและสุราแช่ก็เป็นความผิดกรรมเดียว และขายสุรากลั่นและขายสุราแช่ก็เป็น
ความผิดกรรมเดียว

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 5, 17, 30,
31, 32, 45 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 91 ริมของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามฟ้อง รับลดกึ่ง เรียงกระทงลงโทษ
ฐานมีภาชนะเครื่องต้มกลั่นสุราจำคุก 1 เดือนปรับ 2,000 บาท ฐานทำและขายสุรา

กลั่นจำคุก 1 เดือน ปรับ 5,000 บาทฐานทำและขายสุราแช่ปรับ 5,000 บาท ฐานมีสุรากลั่นปรับ 500 บาท ฐานมีสุราแช่ปรับ 500 บาท รวมจำคุก 2 เดือน ปรับ 13,000 บาท โทษจำคุกให้รอไว้มีกำหนด 1 ปี บังคับค่าปรับตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ริบของกลาง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้เรียงกระทงลงโทษจำเลยฐานทำสุรากลั่นและสุราแช่โดยไม่ได้รับอนุญาตจำคุก 2 เดือน ปรับ 6,000 บาท กระทงหนึ่ง ฐานขายสุรากลั่นและสุราแช่ที่ทำขึ้นเองนั้นโดยไม่ได้รับอนุญาตปรับ 4,000 บาท อีกกระทงหนึ่ง และฐานมีสุรากลั่น สุราแช่ ปรับ 1,000 บาท อีกกระทงหนึ่ง รวมเป็นจำคุก 2 เดือนปรับ 11,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 1 เดือน ปรับ 5,500 บาทเมื่อรวมกับโทษฐานมีภาชนะเครื่องต้มกลั่นสุราที่ศาลชั้นต้นกำหนดไว้รวมเป็นจำคุก 2 เดือน ปรับ 7,500 บาท นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่โจทก์ฎีกาว่า โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยเรียงกระทงเป็นข้อ ๆ แยกเป็นความผิดฐานมีภาชนะเครื่องกลั่นทำสุราทำสุรากลั่น ทำสุราแช่ มีสุรากลั่น มีสุราแช่ ขายสุรากลั่นขายสุราแช่ โดยไม่ได้รับอนุญาต ความผิดแต่ละกระทงที่โจทก์ฟ้องเป็นความผิดต่างหากแยกจากกันและไม่เกี่ยวกัน ศาลจึงต้องลงโทษเรียงเป็นกระทงตามที่โจทก์ฟ้องนั้น พิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยทำสุรากลั่น ทำสุราแช่มีสุรากลั่น มีสุราแช่ และขายสุรากลั่นขายสุราแช่ ในคราวเดียวกัน การที่จำเลยทำสุรากลั่นทำสุราแช่จึงเป็นความผิดกรรมเดียว มีสุรากลั่นและสุราแช่ก็เป็น

ความผิดกรรมเดียว และขายสุรากลับและขายสุราแช่ก็เป็นความผิดกรรมเดียวเช่นกัน"

พิพากษายืน

(บุญส่ง วรรณกลาง-ประชา บุญวนิช-นิเวศน์ คำผอง)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>